

מסורת הש"ס

(א) גי'א מציען דאטערע, (ב) גי'א דרבא, (ג) לקמן נא; (ד) גי'א רבא, (ה) [נלקמן קנא]; עי' לו: חולין ג, (ו) גי'א מציען דאטטרה, (ז) עי' מ"ש ב"ק פה. על גבולין], (ח) ב"מ דף ט, גי'ל נהי ועי' רש"י, (י) [אידערנא וכן נאמין].



גליון הש"ס

גברא חיינו דך. עי' ריטב"א שנוטע דף לו ע"א ד"ה תרמי למי'.



הגהות הב"ח

(א) גמ' א"ל אבנייא אנא אמר ליה לית לי דוכתא כ"ל ומית: אסתמיה נמחק: (ב) שם לא טרמא א"ל לא קא ממער לי א"ל שוף אכסין ועל: (ג) שם אמר ר"ג כדרייר כ"ל ומית: (ד) שם חלל מינא רעבי צעלמא כ"ל ומית: (ה) שם נמח: (ו) רש"י ד"ה אידרונא: (ז) רש"י ד"ה חלל וי' יסתרו הית: (ח) ד"ה סכנא וי' שאינו לך צמין: (ט) ד"ה ושא' אידרונא: (י) ד"ה שם צעלמא אספלידא שם כ"ל ומית: (יא) נמחק: (יב) ד"ה בית כור לפי משנן. י"ב עין לקמן בפ' רשב"י ריש פ' בית כור:



מוסף רש"י

בוקי סריק. כדס ריקס, נלומר דכיס שאין טעם (עי' דף חולין ג). לתך. תלי כור לפי משנן סאמס כחז' התשקן, מתקם על מתקם הוי בית סלה (ב"מ דף ט).



רבינו גרשום

לא מציעא דאטרה (לבנות) [לפנות] ביתי: שוף אכסין עול. כלומר הואיל וגרם מולך (א) חפור בארץ ובפך בטון וצא וכתבס. דרינא קאמר ליה דבתוך שלו יבנה: לא אמרן דרינא קאמר ליה אלא דלא מטר כשורי. שלא ירדה העליה למטה מ"י אז יכול לטען לו דור ברוחק בתוך עשרה: [ודלא] אתנו בחרי הדרי. שלא התנו זה לזה לבנות אחר נפליה: עד כמה. גבוה יכול לכופר שיטע לו: אכותה ששינו. בפ' המוכר: רומי כחצי ארכו וכחצי רחבו. תחא היה הבית כי אמה באורך ורחוב י' אמה עשרה גבוה חצי כ' וחצי י' שהם ט"ו אמה וראה לדבר מהיכל: לא תיתלו בוקי סריקי. כלומר לא תאמינו בדברים רקם הללו מפולס לא אמרן ר' נחמן שיבנהו גבוה כזה: שיעור אסורייתא דמחזא כד' שיהא יכול לישא משאוי על גבו כמשאוי של אנשי מחזא ויכול לחזור בבירוח הבתי מצי לכופר טפי לא: אשתא (ג) אנב כוי דחברי. שהיה בונה כותלו כנגד חלקו חבירו שהיה לו חוקה לחלוק ולהרחיק ד' אמות: מריצת אשתאי. שתחתור בו חלונות אחרות: סתנא לך. עד חלונות אלו ובנינא

שוף אכריסך. שחה קומתך עד כריסך: **כשורי**. קורות העלייה: **אבל אטנו אהרדי**. כשחלקו אס משפל עלייה ^(א) יסתרוהו הצית ויצנוהו: **עד כמה**. תשפיל העלייה ויכוף את העליון לסמור ולצנות: **לאוסה ששינו**. בהמוכר פירות המקבל עליו מחזירו לצנות לו בית עושה רומי כחצי ארכו וחצי רחבו כצנין ההיכל שהיה ארכו ארבעים ורחבו עשרים וגבהו שלשים: **איסוריסא**. חבילות קנים ארוכין: **וסדר**. מחזיר עצמו לכל צדדין: **סכנא לך כנא**. אסמס לך חלונותיך בצבנים וטיט ואפתח לך למעלה מכותלי גבוה כתליך חלונות אחרים שיאירו ^(א) צניתך: **קמרעס לאשיאאי**. כשתפתח זה חלונות תנוט החומה מחמת המכה: **סכנא לך**. הכותל מראש גוצו עד שיגיע למקום החלונות שאעשה לך: **לא קיימא**. שאין טיט הכדש נדבק יפה בטיט הישן שיש ככר: **דאע"ג דקא משמטש זה צניני וסיניני**. ואין הוא עצמו דר בזכו מצי א"ל לא מצינא דאטרס להוציא הענים והתבן: **אספלידא**. טרקלין יפה: **סרביאל**. גינה שבצד הטרקלין שהיתה מאירה לתוכו: **צדנפשא' אנה צנינא**. כשלי אני צונה ואמה אין לך עלי חוקת אורה של שלש שנים דהשחא הוא דפלגיניוהו: **ד' אמות**. לעבודת הכרס שהיו חורשין אותה בשוורים: **דעלו אהרדי**. שנתן צעל הכרס לצעל השדה לנן דמים של עליו הכרס הילכך כרס צעי למשקל עם עבודתו: **בשופטני עסקין**. וכי שוטה היה שטל גינה חלקה כנגד בית צנוי ולא נטל עילוי דמים: **והשסא ^(א) אידרונא**. חדר אפל ואני על מנת אספלידא נמתי עילוי דמים: **שמא צעלמא**. ^(א) אס אספלידא שמא ואע"פ שאינו כשאר אספלידא לא נטיל שמו: **בית כור**. לפי חשבון ^(א) סאמס כחזר המשכן: נהרדעי

לי הא קמ"ל דאע"ג דלא משתמש יאלא תיבנא ^(א) ובי ציבי בעלמא הנהו בי תרי אחי דפלגי בהדי הדדי חד מטייה אספלידא וחד מטייה תרביציא אזל ההוא דמטייה תרביציא וקא בני אשיתא אפומא דאספלידא א"ל קא מאפלת עלי א"ל בדידי קא בנינא אמר רב חמא ב"דין קאמר ליה א"ל רבינא לרב אשי מאי שנא מהא דתניא 'שני אחין שחלקו אחד מהן נטל שדה כרם ואחד מהן נטל שדה לבן יש לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שעל מנת כן חלקו א"ל התם דעלו להדדי אבל הכא מאי דלא עלו להדדי' וכי בשופטני עסקין דהאי שקיל אספלידא והאי שקיל תרביציא ולא עלו להדדי א"ל גהי דעלו להדדי דמי ליבני בשורי והודרי דמי אוירא לא עלו להדדי ולימא ליה מעיקרא אספלידא פלגת לי השתא משוית לי ^(א) אידרונא אמר רב שימי בר אשי שמא בעלמא פלג ליה מי לא תניא ^(א) האומר בית כור עפר אני מוכר לך אע"פ שאינו אלא לתך הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי בית כור בפרדס אני מוכר לך אע"פ שאין בו רמונים הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דמיתקרי כרמא מי דמי התם מצי אמר ליה מוכר ליה מוכר לך הכא מצי א"ל אדעתא דהכי פלגי דדאינא ביה כי היכי דדרו אבהתן אמרו ליה

שאין שס בית כור יכול לומר סבור הייתי שהיית משלים לי בית כור ואס תאמר ונימא דדמים אפילו קרו ליה בית כור ישלים לו בית כור שלם ויש לומר דמיייר כגון דאחיל גציה ואינו נותן לו אפילו קרו ליה בית כור ואי קרו ליה בית כור אפילו אין צו חלל לתך הגיעו ואי לא קרו ליה בית כור חייב לתת לו בית כור שלם אי נמי דלא אחיל גציה וכגון דנתן לו דמי לתך והשמת אי לא קרו ליה בית כור היה יכול לומר נוקח אס תרנא לתת לי בית כור שלם ולעמוד צמקקן עמוד ואס לאו תחזור לי מעותי אבל אי קרו ליה בית כור הגיעו אע"פ שאין צו חלל לתך:

השותפין פרק ראשון בבא בתרא

ז.

שוף אכריסך. פ"ה שחה קומתך ולר"י נראה שוף לשון שפשוף שמתחך כנרץ: **בוקי סריקי**. אנשים רקים מתרגמיין גוצרין סריקין (שופטים יא): **היינו הך**. והא"ת והא' אשמעינן כהאי עובדא דחדתא אעתיקא לא קאי דלא שמעינן מההיא דלעיל ולעיל אינטריך כדאמרינן וה"מ דלא מנו כשורי למטה מ"י וכו' וי"ל דמילתא דפשיטא היא דחדא חדתא וכולה עתיקא לא קאי ומשום הא לא הוה צריך לאתויי האי עובדא: **אספלידא**. פרש"י טרקלין יפה וצערין פירש מערה כדמתרגס (תהלים גב) מפני שאול צמעה באספלידא ואור"י דאספלידא דהכא א"א להיות מערה מדקאמר י' נמי דעלו להדדי ככשורי והודרי וצמעה ליכא כשורי והודרי ועוד מדקאמר מעיקרא אספלידא והשמת ^י אידרונא וצמעה ליכא אורה כלל ומפרש ר"י דאספלידא דהכא הוי אכסדרה שיש זה אורה גדולה שפרוזה צרות אחד כדאמרינן בלא יחפור (לקמן דף כה). עולם דומה לאכסדרה וכו' וכן מוכח בהקומן רבה (מנחות דף לג: ושם ד"ה אספלידא) דלאמר אצי' מצינא להו לאספליד' דבי מר דאית להו פצימי ולי'ת להו מוזהו ופרין מיתבי צית שער ואכסדרה ומרפסת חייצין צמוזה: **א"ל בדידי קבנינא**. פ"ה אמה אין לך עלי חוקת אורה של שלש שנים ומימה שהיה יכול להאפילו עליו שלא יהא לו צטרקלין אורה כלל ועוד דמאי קאמר צאורא לא עלו אהדדי פשיטא דעלו נמי צאורא דצית בלא אורה אינו שזה כלום ומפרש ר"ת שמאספלידא היה יכול לראות לשדותיו דרך התרביצא ודקאמר מאפלת עילויי היינו שהיה מעכבו שלא היה יכול לראות שדותיו וקרי לה נמי אידרונא שלא היה יכול להצית למרחוק וכן מפרש ההוא דלקמן אין להם חלונות זה על זה ומיהו קשיא לר"י דמאי קפריך מאי שנא מהא דתניא כ' המס דאי' יש לו ד' אמות לפי שהם צורך לעבודת הכרס אבל הכא זה לא היה צורך האספלידא מש"ה צדין קאמר ליה ונראה לר"י דודאי היה מאפיל עליו האורה שלא היה צו אורה גדולה כאשר צריך לאכסדרה אבל עדיין היה צו אור גדול והא דלאמר ומכנגדן מרחיק ד' אמות שלא יאפיל היינו שלא יאפיל לגמרי עד שלא יהא ראוי להשתמש צו יפה ומש"ה קרי ליה אידרונא משום דלגצי אכסדרה אידרונא היא והשתא נמי אחי שפיר דלא עלו להדדי צאורא שהוא צורך האכסדרא: **והוא דקרו ליה בית כור**. וכגון שהנוקח יודע שיש לו קרקע שקרוי בית כור דאל"כ הרי הטעהו ואפי' אס רואה צעעת מכירה

מודיעים ואס נתן לו דמי בית כור אפילו קרו ליה בית כור ואי קרו ליה בית כור אפילו אין צו חלל לתך הגיעו ואי לא קרו ליה בית כור חייב לתת לו בית כור שלם אי נמי דלא אחיל גציה וכגון דנתן לו דמי לתך והשמת אי לא קרו ליה בית כור היה יכול לומר נוקח אס תרנא לתת לי בית כור שלם ולעמוד צמקקן עמוד ואס לאו תחזור לי מעותי אבל אי קרו ליה בית כור הגיעו אע"פ שאין צו חלל לתך:

מר

עין משפט
נר מצוה

מב א ב ג ד מ"י פ"ד מהל' שנים הל' ו' סמנ עשין פכ טו"ע ח"מ סימן קמד ספיק ד' עינין כגניה:
מב ה ו מ"י שס פ"ו הלכה ט סמנ עשין פכ טו"ע ח"מ סי' קנד ספיק יג:
מב ז טו"ע שס וימנן קמד ספיק ז:
מב ח ט מ"י שס הל' י סמנ שס טו"ע ח"מ סי' קנד ספיק כז:
מב י מ"י פכ"ד מהל' מריכה הל' י סמנ שס טו"ע ח"מ סי' קנד ספיק ד:
מב כ מ"י פ"ו מהלכות שנים הל' י סמנ עשין פכ טו"ע ח"מ סי' קנד ספיק כז:
מב ל מ"י פכ"ח מהל' מריכה הל' ד סמנ עשין פכ טו"ע ח"מ סי' רמ ספיק ח:
מב מ מ"י שס הל' ד טו"ע שס ספיק יח:

רבינו גרשום (המשך)

לך מחדש: דינא אמר ליה. דלא מצי למיטרח לבנות ביתו: היינו הך. דקאמר רב חמא בבני בי תרי וכו' והא תו למי ליה הא איצטריך למיתני. שאפי' אלו חלונות שיש לו בהן חזקה: יבי תבני ואיכר. שאין צורך בהן לאורה כל כך אפי"ה לא מצי לכופר לפנות: אספלידא. חדר שלועין קמטור: תרביצא. גינה שסמוך לה: אפומא דאספלידא. לפני התחת: אחד של שדה לבן. שדה חבואה: יש לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן. כמלא צמד בקר וכליו כרי לחרוש גפניו העומדין על המיזר ששם הור (ג) עומדים גפנותיהם בחרישה: שעל מנת כן חלקו השדות. והכי נמי לא יבנה כותלו לאספלידא שלו כרי שלא לאפיל עליו: א"ל התם. משי"ה יש לו לבעל הכרס ד' אמות בשדה לבן משום דעלו להדדי שמעלה זה בעל הכרם לבעל שדה משהו לבן ויחרמולק שדה אמות כדו שהא לו ד' אמות אבל הכא גבי אספלידא לא העלהו ויחר בתרביצא ומשי"ה מצי למימר ליה בדידי קבנינא: א"ל וכי בשופטני עסקין. דלא מעלו אספלידא לומר וכי באנשים שוטים עסקין וכלי עליו קרקע נטל זה תרביצא תחת האספלידא והלא זה בניו וזה [אינו] בני אלא בודאי עלו אהרדי בדמים: עלו כשורי והודרי. ולא עלו באורא ולא נתן לו בקרקע ויחר ובדין קאמר בדידי קא בנינא: ולימא ליה. בעל האספלידא עד האידנא הוויא לה אספלידא דהוריא לה נהורא מעליא אבל השתא אי בנית אשיתא קא מאפלת עלי והוה לי אדורונא דחשיכה טפי ובהא טענה מצי מעכב עלויה: אמר רב שימי בר אשי שמא בעלמא פליג ליה. דהשתא נמי שם אספלידא קרי ליה אצי"ג דאמלא: מי לא תניא כו'. אצי"פ שאין שם גפנים שותים כנגד שותים ואחת יצא זנב (ילנות): דרייתא ביה כדדרי ביה אבהתי. כלומר להכי איכוונא למיתב חלק

^[א] [חלל שוף בלחץ ועי' בתוס' ד"ה שוף]:
^[ב] [לפנינו הניג' אחורי כוי דמכריה]:
^[ג] [נלשון צריך תימון ואולי דל"ל דלא היו מעמידין גפנותיהם ע"י חרישה]: